

0001410-63.2016.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... do ato infracional correspondente ao tráfico de drogas.

Considerando que o réu traficou com auxílio do adolescente, é claro que a qualificadora a que aludi acima deve ser acolhida.

Não merece a mesma sorte, contudo, a acusação de associação para o tráfico de drogas, como bem adiantou o próprio Ministério Público. Isso porque não restou comprovado que havia vínculo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Campos Salles, 222, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001410-63.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001410-63.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Auto de Prisão Em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS ROCHA BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS ROCHA BATISTA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, bem como no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 porque teria se associado ao adolescente Douglas Wesley dos Santos para a prática do tráfico de drogas e no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 15h45, na Rua Arnaldo, altura do n. 41, nesta cidade e comarca de Barueri, trazia consigo, para consumo de terceiros, porções de cocaína, crack e maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 16/18) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 69/71).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 37/40).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 85/86). Em 26 de março de 2018 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 89).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha (fls. 98/99) e juntados documentos relativos ao processo que tramitou na infância e juventude (fls. 199/208).

Decretada a revelia do réu (fls. 155).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 220/223 e 227/229).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LUCAS ROCHA BATISTA foi denunciado(a) por tráfico de drogas, associação

para o tráfico de drogas e corrupção de menores porque teria se associado ao adolescente Douglas para traficar drogas e no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 15h45, na Rua Arnaldo, altura do n. 41, nesta cidade e comarca de Barueri, trazia consigo, para consumo de terceiros, porções de cocaína, crack e maconha. Em alegações finais o Ministério Público apresentou emendatio libelli para corrigir a tipificação dos crimes imputados ao réu, substituindo o crime autônomo de corrupção de menores pela causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Acolho-a, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, assim como acolho também a pretensão punitiva veiculada em juízo.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e variedade de drogas indicam que se trata de tráfico de drogas, não de porte para uso próprio. Com isso, restou ausente a autodefesa, o que seria muito importante no presente caso.

De outro lado, os policiais que prenderam o réu prestaram depoimentos harmônicos entre si na fase investigativa e, em juízo, foi ouvido um deles, que ratificou o que ambos tinham dito antes.

A versão dos policiais é aquela que constou da denúncia, ou seja, que o local em que houve a abordagem é conhecida por ser destinada ao tráfico de drogas. Avistaram o réu e o adolescente em atitude suspeita, ou seja, indicativa de que traficavam drogas. Resolveram abordá-los, mas eles fugiram. Acabaram sendo pegos. Na sacola que o réu dispensou eles encontraram 24 pedras de crack, 30 porções de maconha e pinos de cocaína. Também havia dinheiro nela. Já com o adolescente havia três sacos com cocaína, além de mais dinheiro.

Importa acrescentar a essa prova aquela oriunda do processo que tramitou na vara da infância e juventude, cujas cópias constam as fls. 199/208. O adolescente foi condenado pela prática do ato infracional correspondente ao tráfico de drogas.

Considerando que o réu traficou com auxílio do adolescente, é claro que a qualificadora a que aludi acima deve ser acolhida.

Não merece a mesma sorte, contudo, a acusação de associação para o tráfico de drogas, como bem adiantou o próprio Ministério Público. Isso porque não restou comprovado que havia vínculo permanente e estável entre o réu e o adolescente. A abordagem ocorreu apenas naquele dia, sem que dela qualquer elemento de prova tenha sido gerado a demonstrar que, antes disso, os dois já estivessem traficando.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta a quantidade e variedade de drogas para o aumento da pena-base. Fixo-a em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não noto a presença de agravantes. Há a atenuante da menoridade de 21 anos, por isso reduzo a pena para 6 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena há tanto causa de aumento como de diminuição de pena. A de aumento refere-se justamente à presença do adolescente com o réu no tráfico de drogas. Mercê dos 17 anos do adolescente, restando pouco para completar a maioridade e, portanto, com pouca margem para ser corrompido, partindo-se do pressuposto de que com a maioridade deixa-se de ser possível fazê-lo, fixo o aumento no mínimo legal.

A causa de diminuição é a do artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, as circunstâncias são indicativas de que o réu, embora não estivesse participando de organização criminosa ou se dedicasse ao tráfico, envolveu-se mais profundamente que a média, tanto que já contava com o apoio de alguém e tinha consigo bastantes drogas, de variadas espécies.

Não é possível olvidar, ainda, que as provas coligidas aos autos indicam que o réu veio (ou talvez vinha) de Guaianases com o adolescente apenas para traficar, o que

reforça a noção de que a voluntariedade dele é marcante na consecução desse fim. Em virtude disso, entendendo que isso não é bis in idem porque estão sendo adotados os mesmos fatos, mas para efeitos distintos, os quais, por sinal, não podem deixar de ser levados em conta também nesta fase, sob pena de não haver argumento algum que o juiz possa considerar para definir a fração mais adequada de redução, estabeleço a diminuição em 1/2.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 3 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderia iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Contudo, em virtude dos argumentos expostos acima, na terceira fase, e mercê do desaparecimento dele, a demonstrar atitude displicente para com as regras legais, fixo o regime semiaberto.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 350 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o(a) ré(u) LUCAS ROCHA BATISTA, qualificado nos autos, da acusação fundada no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; e condenar o referido réu como incurso(a) no artigo 33, § 4º, e 4º, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Sendo fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, permito que ele recorra em liberdade.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o réu não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA